

1528992-57.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324566/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21673330 - 63º D.P. VILA JACUI, 6266/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2324566 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1528992-57.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528992-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2324566/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21673330 - 63º D.P. VILA JACUI, 6266/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2324566 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN MORAES DE ARAÚJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

NATAN MORAES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 21h, na Rua Central, número 12-A, Jardim das Camélias, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, oitenta e três porções contendo peso líquido de 292,2 gramas da droga maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 87/90).

Recebida a denúncia (fls. 91 e 92), foi o réu citado (fls. 119). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, o regime prisional aberto e o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 25,26 e 29), imagem fotográfica (fls. 7), laudo de constatação (fls.8) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 115/117).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 12).

Em juízo, Natan admitiu o delito. Alegou ter sido um ano muito difícil para sua família. Trabalhava como feirante e não conseguia prover o necessário para sua família. Os fatos realmente se deram em conformidade com a narrativa dos policiais autuantes. Tinha consigo cerca de 20 parangas de maconha, para o comércio. Declarou arrependimento.

O policial militar Ivan Ribeiro Miranda Santos narrou ter recebido notícia-crime de tráfico de drogas e comparecido ao local do fato. Por lá deteve o acusado, na posse de R\$ 124,00 e de uma sacola verde, na qual escondia 83 porções de maconha. Ao perceber presença policial, Natan tentou deixar a cena do crime. Informalmente confessou o delito, disse o policial Ivan.

No mesmo sentido, o PM Ronaldo Amaral de Sousa Junior confirmou terem efetuado a prisão do acusado na posse de R\$ 124,00 e de 83 porções de maconha. Indagado, Natan acabou confessando a prática do tráfico.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou cabalmente o delito.

Demais disso, ele foi preso em flagrante pelos policiais militares Ivan e Ronaldo na posse de 124,00 em espécie e de 83 porções de maconha. Os policiais autuantes narram os fatos com todas as suas circunstâncias, em depoimentos coesos firmes e coerentes. Não há nada nos autos a desautorizá-los, mas muito pelo contrário. Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Logo, a confissão e os depoimentos dos policiais autuantes permitem a segura procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

Passa-se à fixação das penas.

Natan possui maus antecedentes (condenação por tráfico de drogas da 24ª Vara Criminal nos autos nº 0016045-80.2010 extinta pelo cumprimento em 3 de setembro de 2015 – fls. 30/32). Logo, estabelece-se sua pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 538 dias-multa.

O réu confessou o crime. Cumpre, então, devolver as penas ao piso mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Natan não faz jus ao redutor do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas por ostentar antecedente criminal pelo mesmo exato delito.

O regime prisional é o semiaberto frente o quanto de pena aplicado, a natureza da droga apreendida, a primariedade técnica e ainda o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar NATAN MORAES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006 às penas 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à minguia de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Oficie-se à SAP requisitando-se a imediata transferência do réu a estabelecimento prisional condizente com o regime prisional aplicado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos bens e valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA